

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1992/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย บุญ โต แซ่ลี

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคสี่

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 57

โจทก์บรรยายฟ้องข้อ (ก) ว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองซึ่งเป็นเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม แต่ไม่อาจชี้แจงน้ำหนักได้เนื่องจากจำเลยได้เสพยาไปแล้วดังกล่าวในข้อ (ข) และกล่าวในฟ้องข้อ(ข) ว่า จำเลยได้บังอาจเสพยาเฮโรอีนที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) นั้น ย่อมมีความหมายว่าเฮโรอีนที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยมีไว้ในครอบครองได้แก่เฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาก่อนที่จำเลยจะเสพยาโดยฉีดเข้าไปในร่างกาย ดังนั้น เมื่อทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้เสพยาเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าร่างกาย คือไม่มีเฮโรอีนบรรจุอยู่ในหลอดฉีดยา คงมีแต่เฮโรอีนที่ติดอยู่ในหลอดฉีดยา จึงเป็นกรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลย่อมลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งเฮโรอีนที่ติดอยู่ในหลอดฉีดยาไม่ได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองและเสพยาเฮโรอีนดังกล่าวโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 4, 7, 15, 57, 67, 91, 102

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครอง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 67 ลงโทษจำคุก 15 ปี ของกลาง คำขออื่นให้ยก

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้พร้อม หลอดฉีดยาพร้อมเข็ม 1 ชุดในกระเป๋าทางเกงของจำเลยผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ หลอดฉีดยาพร้อมเข็มแล้วพบว่ามียาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนติดอยู่ภายในหลอด ฉีดยาและที่เข็มฉีดยา แต่มีจำนวนน้อยชั่งน้ำหนักไม่ได้โดยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยเพียงจะได้เสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าร่างกายมีปัญหาว่า ตามคำบรรยายฟ้องของ โจทก์กับข้อเท็จจริงฟังยุติดังกล่าว จะลงโทษจำเลยฐานมีไว้ในความครอบครอง ซึ่ง ยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนที่ติดอยู่ภายในหลอดฉีดยาดังกล่าวได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามที่โจทก์กล่าวในคำบรรยายฟ้องข้อ (ก) ว่า จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครอง ซึ่งเป็นเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม แต่ไม่อาจชั่ง น้ำหนักได้เนื่องจากจำเลยได้เสพไปแล้วดังกล่าวในข้อ (ข) และกล่าวในฟ้องข้อ (ข) ว่า จำเลยได้บังอาจเสพเฮโรอีนที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) นั้น ย่อมมีความหมายว่า

เฮโรอื่นที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยมีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนั้นได้แก่  
เฮโรอื่นที่บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาก่อนที่จำเลยจะเสพโดยฉีดเข้าไปในร่างกาย เพราะ  
โจทก์บรรยายถึงเฮโรอื่นที่จำเลยมีว่า บรรจุอยู่ในหลอด มีได้ใช้คำว่า ที่ติดอยู่ใน  
หลอด นอกจากนี้ยังใช้คำว่า 'ไม่อาจชั่งน้ำหนักเฮโรอื่นได้' เนื่องจากจำเลยได้เสพไป  
แล้วดังกล่าวในฟ้องข้อ (ข) อันแสดงว่า เป็นเฮโรอื่นที่ได้เสพไปแล้ว ซึ่งในฟ้องข้อ(ข)  
โจทก์ก็ได้กล่าวเพื่อให้รับกันว่า จำเลยได้เสพเฮโรอื่นที่จำเลยมีไว้ในฟ้องข้อ (ก) อัน  
เป็นการยืนยันอีกว่า เฮโรอื่นที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้ก็คือเฮโรอื่นจำนวนเดียวกับที่  
จำเลยได้เสพไปในภายหลังตามฟ้องข้อ(ข) นั้นเอง แต่เมื่อทางพิจารณาไม่ปรากฏว่า  
จำเลยได้เสพเฮโรอื่น กล่าวคือ ไม่มีเฮโรอื่นบรรจุอยู่ในหลอดฉีดยา คงมีแต่เฮโรอื่นที่  
ติดอยู่ในหลอดฉีดยา จึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณามีใช่เรื่องที่โจทก์  
ประสงค์ให้ลงโทษศาลย่อมลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ ไม่ได้ ตามบทบัญญัติ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ